

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise da preliminar suscitada.

Preliminar de Deserção

A recorrida suscitou, em sede de contrarrazões, a preliminar de deserção, sob o fundamento de que a recorrente não comprovou a hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça e tampouco efetuou o pagamento do preparo no momento da interposição do recurso.

Ocorre, contudo, que embora o pedido de gratuidade de justiça tenha sido indeferido na origem, a parte recorrente efetuou o recolhimento do preparo recursal de forma parcelada, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, com a devida comprovação nos autos sob o ID 24408620. Logo, não se verifica qualquer irregularidade quanto ao preparo, tampouco há subsídios para se considerar deserto o recurso.

Destaca-se que, conforme o disposto no art. 1.007, §4º, do CPC, “o relator poderá conceder prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente, em caso de dúvida ou insuficiência, complemente e comprove o preparo, inclusive o porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” No caso concreto, além de não haver insuficiência, há comprovação expressa do cumprimento da obrigação legal de preparo, sendo inaplicável a sanção extrema.

Desta feita, **REJEITO** a preliminar de deserção.

Preliminar de Ausência de Dialeiticidade

A recorrida alega que a apelação não ataca os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar os termos da exordial, de modo que incorreria em vício de ausência de dialeticidade recursal.

Contudo, após detida leitura das razões de apelação (ID 116418171), verifica-se que a parte recorrente impugna pontualmente o entendimento do juízo monocrático no que tange à suposta omissão dolosa sobre a ausência de titularidade plena do imóvel e à imputação da culpa pela rescisão contratual, sustentando a superação do impedimento inicialmente existente após a homologação da partilha no divórcio. Ressalta, ainda, que a parte autora buscou regularizar o bem de boa-fé e que a desistência da parte adversa foi prematura e injustificada.

Trata-se, portanto, de impugnação ainda que genérica, mas suficiente à

devolução do mérito ao Tribunal, não se configurando hipótese de ausência de dialeticidade. A jurisprudência do STJ, inclusive, é no sentido de que a repetição dos fundamentos da inicial não implica, por si só, inépcia da apelação, desde que haja ataque minimamente direcionado à sentença.

Ante o exposto, **REJEITO** a preliminar de ausência de dialeticidade.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a distribuição da responsabilidade pela rescisão contratual firmada entre as partes em 30/10/2020, cujo objeto foi a promessa de compra e venda do imóvel localizado na Avenida Almirante Barroso, nº 746, ap. 102, Bloco A, Belém/PA.

A recorrente, promitente vendedora, sustenta em seu apelo que o vício inicialmente apontado pela recorrida – ausência de titularidade plena do bem – foi sanado com a homologação da partilha de bens em ação de divórcio (autos nº 0845448-05.2019.8.14.0301), ocorrida em fevereiro de 2021, pouco antes da iniciativa de rescisão pela parte compradora. Alega que houve quebra prematura e injustificada do negócio por parte da apelada, requerendo, assim, a declaração de culpa da parte adversa, a rescisão contratual com penalidades, bem como a condenação em danos morais e materiais.

Contudo, os documentos dos autos demonstram, com segurança, que a recorrente já havia declarado-se “divorciada” no momento da assinatura do contrato, em 30/10/2020, sendo que a sentença de homologação da partilha somente foi proferida em 02/02/2021, e o seu registro no cartório de imóveis se deu apenas em 26/04/2021.

Mais relevante, porém, é que, nos termos da cláusula 7.2.1 do acordo de partilha, a transferência definitiva da titularidade do imóvel dependia da anuência do ex-cônjuge da apelante, inclusive com obrigação expressa de quitação do financiamento para só então ser possível a lavratura da escritura definitiva. Em nenhum momento restou comprovado nos autos que a recorrente logrou êxito em reunir as condições jurídicas para alienar validamente o bem.

Por sua vez, a apelada, ao buscar financiamento bancário para adquirir o imóvel, foi surpreendida com a impossibilidade de registro do contrato em razão da falta de anuência do cônjuge – fato omitido pela recorrente, o que configura, conforme o art. 147 do Código Civil, omissão dolosa em contrato bilateral:

“Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado.” (CC, art. 147)

O artigo 373, inciso I, do CPC, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Competia à recorrente comprovar que a situação jurídica do imóvel se encontrava plenamente regularizada à época da tentativa de rescisão por parte da compradora, o que não foi feito. Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . AUSÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. SEGUNDA ALIENAÇÃO DO MESMO BEM. VENDA A NON DOMINO . INOCORRÊNCIA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE. BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA REGISTRADA . PROPRIEDADE PERTENCENTE AO CREDOR FIDUCIÁRIO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. 1 . Ação de adjudicação compulsória ajuizada em 03/05/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 15/09/2021 e concluso ao gabinete em 12/08/2022.2. O propósito recursal consiste em definir se a) houve negativa de prestação jurisdicional; b) está configurada a venda a non domino;c) estão presentes os requisitos para a adjudicação compulsória e d) é possível a conversão da adjudicação compulsória em perdas e danos.3 . É de ser afastada a existência de omissões e de erro material no acórdão recorrido, pois as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.4. A venda a non domino é realizada por quem não detém a propriedade da coisa, mas é existente, válida e eficaz entre os contratantes, sendo apenas ineficaz em face do proprietário do bem. A promessa de compra e venda sem cláusula de arrependimento e registrada no Registro de Imóveis gera direito real de aquisição ao promitente comprador (art . 1.417 do CC/02). O registro produz efeitos erga omnes, impedindo a realização de negócios sucessivos sobre o mesmo bem. Ausente o registro, a propriedade plena do imóvel permanecerá com o vendedor, de modo que a venda do mesmo bem a terceiro não se caracterizará como venda a non domino .5. Se o promitente vendedor não cumprir a obrigação de celebrar o contrato definitivo, o promitente comprador tem o direito de pleitear, em juízo, a adjudicação compulsória (art. 1.418 do CC/02) .Esse direito não se condiciona ao registro do contrato no Registro de Imóveis, haja vista seu caráter pessoal (Súmula 239/STJ). Nada obstante, a ausência de registro obstará a adjudicação compulsória se o mesmo imóvel for alienado a terceiro mediante contrato registrado no Registro de Imóveis. Todavia, ressalva-se ao promitente comprador a possibilidade da conversão da execução específica em indenização (art. 248 do CC e art . 499 do CPC/2015).6. O registro do contrato de alienação fiduciária faz surgir para o credor fiduciário o direito de propriedade resolúvel sobre o imóvel que lhe foi transmitido e confere ao devedor fiduciante o direito real de aquisição (art. 22 da Lei nº 9 .514/1997 e art. 1.368-B do CC/02). Apenas é reservado ao fiduciante um direito expectativo à aquisição da propriedade .7. Na espécie, o recorrente celebrou promessa de compra e venda com os recorridos, tendo por objeto um apartamento. Esse contrato não foi registrado na matrícula do imóvel. O mesmo imóvel foi objeto de uma nova promessa de compra e venda . Essa segunda venda não se caracteriza como venda a non domino em face do recorrente, já que a propriedade plena se manteve com o alienante.8. Após a primeira promessa de compra e venda o imóvel foi objeto de alienação fiduciária à Caixa Econômica Federal, a qual foi registrada no Registro de Imóveis. Por sua vez, os segundos adquirentes

assumiram a dívida perante a CEF . Desse modo, quando exercida a pretensão adjudicatória por meio da propositura desta ação, a propriedade do imóvel já não pertencia aos promitentes vendedores (recorridos), mas sim à CEF, e o direito expectativo de aquisição da propriedade era titularizado pelos segundos adquirentes. Tais circunstâncias obstam a adjudicação compulsória por impossibilidade superveniente, mas fica assegurado ao promitente comprador (recorrente) a indenização por perdas e danos, a ser quantificada em liquidação de sentença.9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido . (STJ - REsp: 2095461 MG 2022/0204797-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023)

Nesse panorama, resta configurada a culpa exclusiva da promitente vendedora (recorrente) pela frustração do negócio jurídico, como corretamente reconheceu o juízo a quo, que bem fundamentou a improcedência dos pedidos exordiais.

Por fim, é necessário registrar que esta conclusão guarda total coerência com a sentença proferida nos autos conexos nº 0827892-19.2021.8.14.0301, nos quais se reconheceu expressamente a responsabilidade da vendedora e se deferiu à compradora a devolução dos valores pagos. A manutenção da presente sentença evita decisões conflitantes e respeita os princípios da coerência e da segurança jurídica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **CONHEÇO** do recurso de apelação interposto, **NEGO-LHE PROVIMENTO**, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

Belém, 24 de junho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator